

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1729/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายหลี่ ปทุมอนุรักษ์

จำเลย

นายหลี่ ปทุมอนุรักษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จำเลยรับทราบ คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาจำเลยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยจึงยังไม่ล่วงเลยกำหนดเวลาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานรับของโจรตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี ข้อหาฐานลักทรัพย์ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 38)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้น มีคำสั่งว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาล่วงเลยกำหนดเวลา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 ให้ส่งอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยให้ศาลฎีกาเพื่อพิจารณา (อันดับ 40)

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้ส่งศาลฎีกาพิจารณา (อันดับ 41)

คำสั่ง

จำเลยยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และตามแบบพิมพ์ท้ายฎีกามีข้อความว่า "รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่า ทราบแล้ว"ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในวันนั้นเอง ต้องถือว่าจำเลยทราบคำสั่งในวันนั้น แม้จำเลยจะมารับทราบคำสั่ง ของศาลชั้นต้นดังกล่าวภายหลังในวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 ก็หาเป็นเหตุให้ระยะเวลาในการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ขยายไปไม่ จำเลยเพื่อยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 พ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันฟังคำสั่งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 234 จึงต้องห้าม ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

จำเลยยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และตามแบบพิมพ์ท้ายฎีกามีข้อความว่า "รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่า ทราบแล้ว"ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในวันนั้นเอง ต้องถือว่าจำเลยทราบคำสั่งในวันนั้น แม้จำเลยจะมารับทราบคำสั่ง ของศาลชั้นต้นดังกล่าวภายหลังในวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 ก็หาเป็นเหตุให้

ระยะเวลาในการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ขยายไปไม่ จำเลยเพื่อยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 พันกำหนดสืบหาวันนับแต่วันฟังคำสั่งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 234 จึงต้องห้าม ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

(สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รั้งสิกรรพุม-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>